الباب الثاني: في الأسرى والغنائم ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : حكم أسرى الكفار :

ذهب أكثر أهل العلم -وهو الصحيح- : أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام ، فَيُخَيَّرُ فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين : القتل ، والاسترقاق ، والمنّ بغير عوض ، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم ، أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي ، ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة ، ولا يخير فيهم الإمام ، ولا يجوز قتلهم ، لنهيه ﷺ عن ذلك .

- والدليل على القتل : قوله تعالى : ﴿ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة :٥] . وقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنفال :٦٧] . فأخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم .

ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاء رجل فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : (اقتلوه)[1] ، وقتل ﷺ رجال بني قريظة .

- والدليل على الاسترقاق : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه ، فحكم أن تُقتل المُقاتِلة ، وتسبى الذرية[2] .

- والدليل على المنّ والفداء قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد :٤] . وينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال ؛ لأن تصرفه لغيره ، فلزم أن يكون تخييره للمصلحة .

---

(١) رواه البخاري برقم (١٨٤٦) ، ومسلم برقم (١٣٥٧) .

(٢) رواه البخاري برقم (٣٠٤٣) .